

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****Именем Российской Федерации****РЕШЕНИЕ****о признании должника гражданина несостоятельным (банкротом)
и введении процедуры реализации имущества**

г. Екатеринбург
12 мая 2026 года

Дело №А60-17870/2026

Резолютивная часть решения объявлена 27.04.2026 года
Полный текст решения изготовлен 12.05.2026 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.Ю. Франк, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.О. Мальцевой, рассмотрел дело №А60-17870/2026 по заявлению Пушкарева Антона Ивановича (Адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Кайгородское, ул. Красноармейская, д. 14 Место рождения: с. Кайгородское пригородного р-на Свердловской обл. Дата рождения: 18.01.1989 ИНН: 662348326521 СНИЛС: 136-550-196 56) о признании должника несостоятельным (банкротом)

Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не явились.

Отводов составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.

В Арбитражный суд Свердловской области 27.03.2026 поступило заявление Пушкарева Антона Ивановича (Адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Кайгородское, ул. Красноармейская, д. 14 Место рождения: с. Кайгородское пригородного р-на Свердловской обл. Дата рождения: 18.01.1989 ИНН: 662348326521 СНИЛС: 136-550-196 56) о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 02.04.2026 заявление принято к производству арбитражного суда и назначено к рассмотрению в судебном заседании.

В судебное заседание (27.04.2026) заявитель не явился.

К судебному заседанию (27.04.2026) Союзом "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" представлены сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Закирова Тимура Назифовича, соответствующего требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В материалах дела имеется чек от 21.04.2026, подтверждающий внесение денежных средств в размере 25 000 руб. на депозит суда в качестве вознаграждения арбитражного управляющего.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (ст. 213.4 Закона о банкротстве).

В обоснование своего заявления должник ссылается на наличие задолженности в сумме 5 455 877 руб. 36 коп. перед кредиторами со сроком просрочки более трех месяцев.

В силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;

более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;

размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;

наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Как следует из материалов дела, имущества достаточного для удовлетворения требований кредиторов должник не имеет. Движимого или недвижимого имущества в собственности нет.

Предпринимательскую деятельность должник не осуществляет, состоит в зарегистрированном браке, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка 2009 г.р.

Пушкарев Антон Иванович в настоящее время трудоустроен в ПАО "ЕВРАЗ".

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве план реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов;



гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.

Должник ходатайствует о признании её несостоятельным (банкротом) и открытии процедуры реализации имущества, поскольку не имеет достаточного дохода, обеспечивающего исполнение требований кредиторов.

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве).

Доказательств того, что гражданка имеет источник дохода, позволяющий ей в течение трех лет погасить требования и проценты на сумму требований всех конкурсных кредиторов, в материалы дела не представлено.

Требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона, гражданка не соответствует.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что размер требований кредиторов значительно превышает стоимость имущества должника и её доходы, оснований для введения процедуры реструктуризации долгов у суда не имеется, ввиду нецелесообразности в данном конкретном случае указанной процедуры.

Заявление гражданина о введении в отношении её процедуры реализации имущества признано судом обоснованным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренным статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего ФЗ.

Должником в заявлении о признании его банкротом указана саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих".

Согласно поступившим в арбитражный суд из указанной саморегулируемой организации сведениям, своё согласие на назначение в качестве финансового управляющего в данном деле выразил Закиров Тимур Назифович, соответствующий требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим (статьи 20, 20.2 Закона о банкротстве).

Возражений в отношении данной кандидатуры должником не заявлено.

Согласно положениям пункта 3 статьи 20.6, пунктов 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для финансового управляющего двадцать пять тысяч рублей одновременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.



Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.

Согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве при вынесении арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом, введении реструктуризации его долгов или признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица либо права лица, признанного судом недееспособным.

Принимая во внимание, что у должника имеются несовершеннолетние дети, суд полагает необходимым привлечь к рассмотрению настоящего дела, Отдел опеки и попечительства.

В данном случае функции указанного органа осуществляет Управление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району (622034 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42.).

Руководствуясь статьей 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Признать Пушкарева Антона Ивановича (Адрес: Свердловская область, Пригородный район, с. Кайгородское, ул. Красноармейская, д. 14 Место рождения: с. Кайгородское пригородного р-на Свердловской обл. Дата рождения: 18.01.1989 ИНН: 662348326521 СНИЛС: 136-550-196 56) банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до **27.10.2026г.**

2. Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре реализации имущества должника Закирова Тимура Назифовича (ИНН: 022501837847, адрес для корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 9), члена Союза "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих".

3. Установить вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 рублей единовременно. Выплата вознаграждения финансового управляющего выплачивается за счет средств должника.

4. Отчет рассматривается судом единолично без проведения судебного заседания (пункт 2 статьи 60 Закона о банкротстве).

5. Обязать финансового управляющего заблаговременно предоставить арбитражному суду отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина и о расходовании денежных средств в ходе реализации имущества гражданина.

6. При отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина срок процедуры считается продленным на шесть месяцев. В случае поступления ходатайства о завершении процедуры реализации имущества гражданина суд назначает судебное заседание для рассмотрения заявленного ходатайства.

7. Обязать финансового управляющего направить для опубликования сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в порядке, предусмотренном ст. 213.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Копию публикации представить в Арбитражный суд Свердловской области со ссылкой на номер дела.

8. Обязать регистрирующие органы по запросу финансового управляющего, в



соответствии с частью 5 статьи 3, частью 7 статьи 66 АПК РФ, п. 12 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 11.10.2023) предоставить сведения в отношении должника, а именно:

- Органы записи актов гражданского состояния сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния: о государственной регистрации заключения (расторжения) брака, перемены имени, рождения детей, усыновления (удочерения), регистрации отцовства, внесения исправлений в записи актов гражданского состояния;

- Управление по вопросам миграции МВД России сведения о паспортных данных и адресе регистрации по месту жительства;

- Управление Росгвардии сведения о зарегистрированном оружии, а также оружии, снятом с учета за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

- Филиал ППК «Роскадастр» сведения и документы о наличии зарегистрированных недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество (в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости), а также о недвижимом имуществе, регистрация права на которое была прекращена за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

- Главное управление ГИБДД МВД России сведения о наличии зарегистрированных автотранспортных средствах и прицепах к ним, о снятых с учета за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время автотранспортных средствах и прицепах к ним, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия, наличии штрафов;

- Территориальное управление Ростехнадзора сведения о наличии зарегистрированных самоходных машинах, о снятых с учета за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время самоходных машинах, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия, наличии штрафов;

- Российский Союз Автостраховщиков сведения о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- Главное управление МЧС России сведения о наличии зарегистрированных маломерных судах, а также о снятых с учета за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

- Управление ФНС России сведения и документы о наличии зарегистрированных объектах недвижимого имущества и транспортных средствах; принадлежащих долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, а также в отношении которых были внесены изменения об уменьшении их размера и (или) отчуждении за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время, с предоставлением выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении указанных юридических лиц; перечень юридических лиц, где указанные лица являются (являлись – с указанием периода) руководителем, учредителем с предоставлением выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении указанных юридических лиц; доходах за три года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время, включая справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ; открытых/закрытых счетах с указанием реквизитов счетов, наименования и местонахождения кредитных организаций;

- Территориальные органы ФССП России копии исполнительных листов, на основании которых были возбуждены исполнительные производства в отношении или в пользу должника; копии постановлений о возбуждении в отношении должника



исполнительных производств, об окончании исполнительных производств, возбужденных в отношении должника; копий постановлений о наложении ареста на имущество, имущественные права должника; копии постановлений о возбуждении исполнительных производств, по которым должник является взыскателем; копии постановлений о наложении ареста и акта о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника.

В силу части 1 статьи 16 АПК РФ на всей территории Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда обладают свойством общеобязательности.

Указанная информация требуется финансовому (арбитражному) управляющему в целях проверки достоверности и полноты уже представленных гражданином сведений в соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве с целью предотвращения злоупотреблений.

Разъяснить, что для получения указанных сведений и документов финансовому управляющему необходимо предоставить копию настоящего судебного акта (копия заверяется финансовым управляющим самостоятельно) и имеющиеся у него персональные данные лиц, в отношении которых истребуются сведения и документы (индивидуальный номер налогоплательщика, адрес места жительства, дата и место рождения, паспортные данные).

Финансовый управляющий несет установленную законом ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.

9. Привлечь к участию в деле Управление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району (622034 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 42.).

10. Разъяснить, что с даты вынесения настоящего решения, наступают последствия, установленные главой X Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

11. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

Ю.Ю. Франк

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 07.05.2026 8:49:26

Кому выдана Франк Юлия Юрьевна



16020007860702